

Nr. 52 Kommissarische Besprechungen im Reichsjustizministerium vom 23. und 24. März 1936

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsjustizministerium

a.: Besprechung vom 23. März 1936, 10 Uhr

R 22/863, Bl. 117–122, 18 Niederschrift durch GerAss. Degen/RJuM¹

Anwesend: MDgt. L. Schäfer (Vorsitz), MR Grau, GerAss. Degen (RJuM); GehKrR Dörken, OKrGR Stock, RR Herzlieb, Maj. v. Münch (RKrM); OKrGR v. Studnitz (RLuM); MR Hoche (RIM); RR Tesmer, Ass. Schaefer (Gestapa).

[ENTWURF EINER STRAFRECHTSNOVELLE: WEHRMITTELBESCHÄDIGUNG]

Ministerialdirigent Dr. Schäfer R[eichs]J[ustiz]M[inisterium] begrüßt die Erschienenen. Auf seine Bitte berichten der Vertreter des Luftfahrtministeriums, Oberkriegsgerichtsrat Dr. von Studnitz und Major (E)² von Münch vom Reichskriegsministerium über die Vorfälle, die Anlaß gegeben haben, an das Reichsjustizministerium mit der Bitte um Änderung des § 143 a StGB³ heranzutreten. MinDirig. Dr. Schäfer stellt danach zusammenfassend fest, daß einmal ein Bedürfnis besteht, über den § 92 a StGB⁴ hinaus Schlechtlieferungen auch schon in Friedenszeiten bestrafen zu können; weiter müssen die Fälle getroffen werden können, in denen Sabotage schon im Stadium der Fabrikation von Wehrmitteln verübt wird. Diesen Erfordernissen will die vorgeschlagene Neufassung des § 143 a gerecht werden⁵. Daß der Paragraph im Absatz 2 über den Begriff der Sabotage weit hinaus geht, ist unbe-

¹ Zu der Besprechung hatte der RJuM am 17. 3. 1936 den RKrM, RLuM, RIM, StdF und das Gestapa eingeladen, unter Beifügung des Entwurfs eines „Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches“, der dieser Besprechung zugrundelag; R 22/863, Bl. 27–29, vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30878. Zur Veranlassung und Bearbeitung der Novelle s. GRUCHMANN, Justiz, S. 886–894. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Major des Ersatzheeres.

³ § 143 a StGB war erst durch das Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs vom 28. 6. 1935 (RGBl. I S. 839; s. ARH II/1, Nr. 116; II/2, Nrr. 170, 178 P. 7) neugefaßt worden und lautete:

„[1] Wer Wehrmittel oder Einrichtungen der deutschen Wehrmacht beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft.

[2] Der Versuch ist strafbar.

[3] Hat der Täter eine Gemeingefahr (§ 315 Abs. 3 [u. Anm. 7]) herbeigeführt oder liegt sonst ein besonders schwerer Fall vor, so ist auf zeitiges oder lebenslanges Zuchthaus oder auf Todesstrafe zu erkennen.“

⁴ § 92 a StGB: „[1] Wer während eines Krieges gegen das Reich oder bei drohender Kriegsgefahr einen Vertrag mit einer Behörde über Bedürfnisse der Kriegsmacht des Reichs oder seiner Bundesgenossen nicht oder in einer Weise erfüllt, die geeignet ist, den Zweck der Leistung zu vereiteln oder zu gefährden, wird mit Gefängnis nicht unter einem Jahre bestraft. Dasselbe gilt in Zeiten gemeiner Not für einen Vertrag mit einer Behörde über Lieferung oder Beförderung von Lebensmitteln oder anderen zur Behebung der gemeinen Not erforderlichen Gegenständen.

[2] Ebenso werden unterverpflichtete Unternehmer, Vermittler und Bevollmächtigte des Leistungspflichtigen bestraft, die durch Verletzung ihrer Vertragspflicht die Erfüllung oder die gehörige Erfüllung vereiteln oder gefährden.

[3] Wer die Tat fahrlässig begeht, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.“

⁵ Entw. der Neufassung von § 143 a (o. Anm. 1): „[1] Wer ein Wehrmittel oder eine Einrichtung, die der deutschen Landesverteidigung dient, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft.

[2] Ebenso wird bestraft, wer wissentlich ein Wehrmittel oder eine solche Einrichtung so fehlerhaft herstellt oder liefert, daß sie den Zwecken der Wehrmacht oder der deutschen Landesverteidigung zu dienen nicht geeignet ist.“ – Abs. 3 und 4 des Entwurfs deckten sich mit Abs. 2 und 3 der geltenden Fassung (o. Anm. 3).

streitbar; denn zum Begriff der Sabotage gehört es, daß es dem Täter gerade auf die Beschädigung der Sache ankommt.

Min[isterial]Rat Grau (RJM) begründet sodann die vorgeschlagene Fassung des § 143 a. Bei den eigentlichen Sabotageakten machen die Fälle keine Schwierigkeiten, in denen es infolge der Sabotage zu einem Unglück gekommen ist. Schwierigkeit machen nur die Fälle, in denen die Sabotage entdeckt wird, bevor etwas passiert ist, z. B. die Papierfetzen im Benzintank, die die Zuleitung verstopfen sollen, rechtzeitig gefunden werden. Hier kann u. U. § 83 Abs. 3 Nr. 2 StGB eingreifen⁶. Wird der Täter jedoch gefaßt, ohne daß solche politischen Gründe nachweisbar sind, so könnte für Flugzeuge zunächst der durch die Novelle v. 28. Juni 1935 geänderte und mit schweren Strafdrohungen ausgestattete § 315 StGB in Frage kommen⁷. Aber Voraussetzung ist hier wohl immer, daß zunächst einmal ein fertiges Flugzeug vorhanden ist. Dann § 143 a StGB in der geltenden Fassung, aber auch hier gilt wieder: „Wehrmittel“ ist ein fertiges Flugzeug, ein fertiges Geschütz.

Auch die Fabrik selbst, in der Wehrmittel hergestellt werden, ist nach § 143 a geltender Fassung nur geschützt, wenn sie eine „Einrichtung der deutschen Wehrmacht“ ist. Aus allem ergibt sich, daß bisher das Fabrikationsstadium so gut wie nicht geschützt ist.

Diesen Mängeln will die vorgeschlagene Neufassung des § 143 a abhelfen, und zwar im wesentlichen durch den Absatz 2, während die Änderung des Abs. 1 nun auch den Betrieb schützen soll, der nicht Staatsbetrieb ist. Die Neufassung trifft also, kurz gesagt, die Vorbereitungshandlungen im Fabrikationsstadium.

Es besteht nun auch ein dringendes Bedürfnis, auch denjenigen zu treffen, der von dem Vorhaben einer Wehrmittelbeschädigung gewußt hat, ohne Anzeige zu erstatten. Deshalb soll in § 139 StGB⁸ die Wehrmittelbeschädigung eingeführt werden. § 139 ist aber noch weiter änderungsbedürftig. Er macht zur Bedingung der Strafbarkeit, daß das Verbrechen oder mindestens ein strafbarer Versuch desselben begangen worden ist. Diese Strafbarkeitsbedingung engt den Tatbestand sehr ein und ist jetzt gestrichen⁹.

Der vorgeschlagene Satz 2 des ersten Absatzes soll ein Sicherheitsventil sein. Solche neuen Paragraphen sind nicht immer in restlos befriedigender Weise in ein altes Gesetz hineinzupassen. Eine solche Sicherung ist hier nötig. Wir können z. B. nicht denjenigen, der Mordwerkzeug gekauft hat,

⁶ § 83 StGB belegte die öffentl. Aufforderung oder Anreizung zu einem hochverräterischen Unternehmen mit Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren. Abs. 3 Nr. 2 lautete: „Auf Todesstrafe oder auf lebenslanges Zuchthaus oder auf Zuchthaus nicht unter zwei Jahren ist zu erkennen, wenn die Tat [...] 2. darauf gerichtet war, die Wehrmacht oder die Polizei zur Erfüllung ihrer Pflicht untauglich zu machen, das Deutsche Reich gegen Angriffe auf seinen äußeren oder inneren Bestand zu schützen, [...]“

⁷ Der durch die Strafrechtsnovelle vom Juni 1935 (o. Anm. 3) bereits verschärfte § 315 lautete: „[1] Wer die Sicherheit des Betriebs einer Eisenbahn oder Schwebebahn, der Schifffahrt oder der Luftfahrt durch Beschädigen, Zerstören oder Beseitigen von Anlagen oder Beförderungsmitteln, durch Bereiten von Hindernissen, durch falsche Zeichen oder Signale oder durch ähnliche Eingriffe oder durch eine an Gefährlichkeit einem solchen Eingriff gleichkommende pflichtwidrige Unterlassung beeinträchtigt und dadurch eine Gemeingefahr herbeiführt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. In besonders schweren Fällen ist auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren oder auf lebenslanges Zuchthaus oder auf Todesstrafe zu erkennen.

[2] Wer auf solche Weise die Sicherheit des Betriebs einer Straßenbahn beeinträchtigt und dadurch eine Gemeingefahr herbeiführt, wird mit Gefängnis bestraft. Der Versuch ist strafbar. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren.

[3] Gemeingefahr bedeutet eine Gefahr für Leib und Leben, sei es auch nur eines einzelnen Menschen, oder für bedeutende Sachwerte, die in fremdem Eigentum stehen oder deren Vernichtung gegen das Gemeinwohl verstößt.“

⁸ § 139 StGB geltender Fassung: „Wer von dem Vorhaben eines Hochverrats, Landesverrats, Münzverbrechens, Mordes, Raubes, Menschenraubes oder eines gemeingefährlichen Verbrechens zu einer Zeit, in welcher die Verhütung des Verbrechens möglich ist, glaubhafte Kenntnis erhält und es unterläßt, hiervon der Behörde oder der durch das Verbrechen bedrohten Person zur rechten Zeit Anzeige zu machen, ist, wenn das Verbrechen oder ein strafbarer Versuch desselben begangen worden ist, mit Gefängnis zu bestrafen.“

⁹ Neuentw. § 139 (o. Anm. 1): „[1] Wer von dem Vorhaben eines Hochverrats oder Landesverrats, einer Wehrmittelbeschädigung, eines Verbrechens wider das Leben, eines Münzverbrechens, Raubes, Menschenraubes oder gemeingefährlichen Verbrechens glaubhafte Kenntnis erhält und es unterläßt, der Behörde oder dem Bedrohten hiervon zur rechten Zeit Anzeige zu machen, wird mit Gefängnis bestraft. Ist die Tat nicht versucht worden, so kann von Strafe abgesehen werden. [2] In besonders schweren Fällen kann auf Zuchthaus und, wenn die geplante Tat mit dem Tode bedroht ist, auch auf lebenslanges Zuchthaus oder auf Todesstrafe erkannt werden.“

straflos lassen und den, der davon gehört hat, bestrafen. Die Möglichkeit, von Strafe abzusehen, wird in besonders harten Fällen aber auch die Angehörigen vor Strafe bewahren.

Der Abs. 2 des Vorschlags enthält eine Straf[ver]schärfung für besonders schwere Fälle; es kann bis zur Todesstrafe gegangen werden.

Übrigens enthält die Neufassung in Abs. 1 noch eine Ausdehnung insofern, als statt „Mord“ „Verbrechen wider das Leben“ gesagt werden soll. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Totschlag hier ausgeschlossen sein soll.

Geheimer Kriegsrat Dörken (Reichskriegsministerium) äußert Bedenken gegen die absolute Fassung des § 139. Er verweist auf die Fassung des § 359 des Entwurfs zweiter Lesung eines Strafgesetzbuchs¹⁰, der Angehörige unter gewissen Umständen straflos lassen will. *MinRat Grau* (RJM) legt dar, daß der Entwurf des Strafgesetzbuches mit Rücksicht auf den völlig anders gestalteten Allgemeinen Teil sich insofern nicht mit der hier vorgeschlagenen Fassung vergleichen lasse.

Geheimrat Dörken (RKrM) und *Major von Münch* (RKrM) weisen darauf hin, daß der Begriff „Wehrmittel“ sehr unklar ist und daß es zu weit gehen würde, etwa die Beschädigung eines Eßgeschirrs, eines Seitengewehres oder einer Patrone mit den schweren Strafen des § 143 a zu belegen. *Geheimrat Dörken* schlägt vor, den Tatbestand einzuschränken durch Einfügung der Worte: „... und dadurch die Schlagkraft der Wehrmacht gefährdet“.

Eine Einschränkung in dieser Richtung findet trotz des Hinweises, daß das [eine] Einschränkung gegenüber dem geltenden Recht (§ 143 a) bedeuten würde, allgemeine Zustimmung. Alle leichteren Fälle der Beschädigung von Wehrmitteln scheiden also hier aus und sind einfache Sachbeschädigungen.

Reg[ierungs]Rat Dr. Herzlieb (RKrM) fragt noch, ob bei einer solchen Fassung des Tatbestandes der Vorsatz des Täters sich nicht auf die Beeinträchtigung der Schlagkraft erstreckt haben müsse. Diese Frage wird bejahend beantwortet; es reiche aber Eventualvorsatz aus.

Abs. 1 des vorgeschlagenen § 143 a findet mit der genannten Änderung die Billigung aller Erschienenen.

Für Abs. 2 wird einer entsprechenden Einschränkung allgemein zugestimmt. Die Fassung soll also heißen: „... fehlerhaft herstellt oder liefert und dadurch die Schlagkraft der deutschen Wehrmacht gefährdet“.

Zu Abs. 4 wird vorgeschlagen, die Herbeiführung einer Gemeingefahr (§ 315 Abs. 3 StGB) als Straferschwerungsgrund zu streichen und einfach zu sagen: „in besonders schweren Fällen“. Es wurde ausgeführt, die Gemeingefahr hier in Abs. 4 zu nennen, sei wohl nicht sehr praktisch, da nach der Einschränkung, die der Tatbestand durch die für die Absätze 1 und 2 beschlossenen Zusätze erfahren habe, schon dort wohl immer eine Gemeingefahr (Gefahr für Leib oder Leben oder Gefahr für bedeutende Sachwerte) vorliegen werde. Es soll noch geprüft werden, ob die „Gemeingefahr“ hier gestrichen werden kann.

Zu der Änderung des § 139 wird vorgeschlagen, die Anzeigepflicht auf besonders schwere Fälle zu beschränken. Demgegenüber wird jedoch darauf hingewiesen, daß der Täter oft nicht erkennen könne, welche Bedeutung die geplante Wehrmittelbeschädigung habe; oft erfahre er das erst aus dem nachträglichen Gutachten.

¹⁰ Hierzu Dok. Nr. 26 Anm. 1. Entwurf § 359 *Nichtanzeige geplanter Verbrechen* lautete: „[1] Wer von dem Vorhaben oder der Begehung einer mit dem Tode oder mit Zuchthaus bedrohten Handlung zu einer Zeit, zu der die Begehung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhafte Kenntnis erhält und es unterläßt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird, wenn die Tat begonnen worden ist, mit Gefängnis bestraft.“

[2] In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus.

[3] Wer die Anzeige trotz glaubhafter Kenntnis leichtfertig unterläßt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Haft bestraft.

[4] Die Strafbarkeit ist unabhängig von der Strafbarkeit dessen, der die Tat begangen hat.

[5] Wer eine Anzeige unterläßt, die er gegen einen Angehörigen erstatten müßte, ist straffrei, wenn er sich ernstlich bemüht hat, diesen von der Tat abzuhalten oder den Erfolg abzuwenden, und es sich nicht um eine mit dem Tode bedrohte Handlung handelt.

[6] Straffrei ist, wer die Ausführung oder den Erfolg der Tat auf andere Weise als durch Anzeige abwendet.“

MinRat Dr. Hoche (RM d[es] I[innern]) weist darauf hin, daß nach dem Vorschlag zu § 139 u. U. eine Ehefrau zum Tode verurteilt werden könne, weil sie ihren Mann nicht verraten habe. Auch die Vertreter des Reichskriegsministeriums sind der Meinung, daß eine solche Strafe zu hart sein würde, wenngleich sie die Strafdrohung vom Standpunkt der Sabotageabwehr auch begrüßen müßten; es sei ja auch so, daß gerade die Angehörigen oft zuerst oder allein von solchen Plänen erführen. *MinDirig. Dr. Schäfer* und *MinRat Grau* erwidern darauf, diesen Zwiespalt habe man am besten dadurch begegnen zu können geglaubt, daß man es in die Hand des Richters gebe, von Strafe abzu- sehen. Der Richter könne jedem Falle gerecht werden, er könne das Verfahren nach § 153 StPO einstellen¹¹, er könne von Strafe absehen, auf eine geringe Geldstrafe, auf eine kleinere Gefängnis- strafe erkennen usw. *MinDirig. Dr. Schäfer* führt noch aus, rein juristisch ließen sich die vorgesehenen Strafdrohungen überhaupt nicht rechtfertigen. Wenn aber ein Bedürfnis für sie bejaht werde, wolle man dem nicht im Wege stehen. Man könne auch hoffen, daß die Gerichte mit dem Strafraumen richtig umzugehen wissen würden. Übrigens solle ja auch der Volksgerichtshof für zuständig erklärt werden, so daß diese Hoffnung wohl noch mehr gerechtfertigt sei. Auf eine Frage wird noch klar- gestellt, daß der Volksgerichtshof nur dann für die Fälle des § 139 zuständig sein solle, wenn er auch für die Haupttat zuständig wäre.

Dg [Degen] 23/3.

b.: Besprechung vom 24. März 1936, 10 Uhr

*R 22/863, Bl. 33–35 Handschriftlicher Vermerk des MDgt. Schäfer/RJuM*¹²

Anwesend: MDgt. L. Schäfer (Vorsitz), MR Kritzinger, Kutzner, OLGR Schäfer (RJuM); Ass. Bärmann (StdF); MR Foerster (RIM); RR Tesmer, Ass. Schaefer (Gestapa); RR Marenbach (RFM).

[ENTWURF EINER STRAFRECHTSNOVELLE: AMTSVERSCHWIEGENHEIT, VERRAT INNER- POLITISCHER GEHEIMNISSE]

An der Besprechung am 24. 3. 1936 haben die aus der anl. Anwesenheitsliste ersichtlichen Personen teilgenommen. Nach einer kurzen Unterrichtung über den Anlaß und die Gründe des vom RJM vorgelegten Entwurfs trug *RegR Tesmer* die Wünsche der Geh[eimen] Staatspolizei vor. Diese schlage vor: 1. den Bruch der Amtsverschwiegenheit ohne jede Einschränkung im inneren oder äußeren Tatbestand unter Strafe zu stellen, 2. einen neuen Tatbestand des Verrats innerpolitischer Geheimnisse zu schaffen, der im StGB im Abschnitt „Hochverrat“ unterzubringen wäre. Danach solle bestraft werden, wer ein aus politischen oder dienstlichen Gründen bestehendes Geheimnis verrate und dadurch wichtige öffentl[iche] Interessen gefährde¹³. Der *Vertreter des Stellv[ertraters]*

¹¹ § 153 StPO: „[1] Übertretungen werden nicht verfolgt, wenn die Schuld des Täters gering ist und die Folgen der Tat unbedeutend sind, es sei denn, daß ein öffentliches Interesse an der Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung besteht.“ Abs. 2 und 3 regelten die Beteiligung der Staatsanwaltschaft und des Amtsrichters bei Nichtverfolgung geringfüg. Straftaten.

¹² An MD E. Schäfer, Leiter der Abt. II (Strafgesetzgebung), zur Kenntnis vorgelegt. Zu der Besprechung hatte der RJuM mit Schreiben vom 11. 3. 1936 den RIM, RFM, StdF und das Gestapa eingeladen und dabei Entwürfe zweier neuer §§ 353 b und 353 c StGB übersandt; R 22/863, Bl. 15 f. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 888–891. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

¹³ Der Gestapo ging es vornehmlich um den Schutz „staatspolizeilicher Geheimnisse“ aus ihrem eigenen Machtbereich (z. B. Vorgänge in den Konzentrationslagern). In seiner Stellungnahme zum Entwurf des RJuM schrieb Heydrich am 23. 3. 1936: Erst kürzlich hätten mehrere Personen „Material in verräterischer Weise weitergegeben [...], dessen Geheimhaltung zwar nicht gegen- über einer ausländischen Macht, wohl aber aus innerpolitischen Rücksichten geboten war“. Eine Bestrafung aufgr. §§ 88, 89 StGB (Hochverrat) sei deshalb nicht möglich gewesen. „Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß auch die Wahrung von Geheimnissen,

d[es] Führers schloß sich diesen Vorschlägen an, betonte aber, daß er von dem Entw[urf] erst unmittelbar vor der Sitzung Kenntnis erlangt und sich noch kein endgültiges Urteil gebildet habe.

Von unserer Seite wurde darauf hingewiesen, daß der Begriff des „aus politischen oder dienstlichen Gründen bestehenden Geheimnisses“ viel zu unbestimmt sei und eine uferlose Ausweitung des Tatbestandes im Gefolge habe. So könne z. B. ein erhebliches politisches Interesse daran bestehen, daß strafbare Verfehlungen einer hochgestellten Persönlichkeit nicht in weiteren Kreisen bekannt würden, es liege also insoweit ein „aus politischen Gründen bestehendes Geheimnis“ vor. Es gehe aber nicht an, denjenigen, der gesprächsweise einem anderen davon Mitteilung mache, mit schwerer Strafe zu belegen, obwohl es sich um wahre Mitteilungen handle. *MinR Kutzner* wies ergänzend daraufhin, daß dann, wenn die Mitteilung nur erfolge, um zu hetzen, in solchen Fällen § 2 des Heimtückegesetzes¹⁴ eine Handhabe zum Einschreiten gebe.

Im weiteren Verlauf der Erörterungen ergab sich Einhelligkeit, daß in § 353 b¹⁵ neben den Beamten auch die Behördenangestellten und die für eine Behörde tätigen Personen zu nennen seien, und daß § 353 c¹⁶ über geheime Schriftstücke hinaus auf geheime mündliche Mitteilungen auszudehnen sei. Mit diesen Erweiterungen schienen die Vertreter des Gestapa und des Stellv. d. Führers befriedigt zu sein. Der *Vertreter des Stellv. d. Führers* regte an, die Zustimmung zur Strafverfolgung nach § 353 b bei Beamten einer Zentralstelle – etwa dem RJM im Einvernehmen mit dem Stellv. des Führers – zu übertragen, weil der vorgesetzten Behörde des Täters, wenn es sich um eine Lokalbehörde handle, der nötige Überblick fehlen könne. Von unserer Seite wurde in Aussicht gestellt, daß im Falle des Zustandekommens des Gesetzes die Fachminister gebeten würden, im Interesse der Einheitlichkeit zu zustimmungsberechtigten Behörden nur Provinzialbehörden zu bestellen.

Der anl. Entw. entspricht dem Ergebnis der Besprechung. Es wurde in Aussicht gestellt, daß dieser Entw. den Beteiligten mit einer geräumigen Äußerungsfrist – etwa bis 20. 4. – zur Stellungnahme zugesandt würde¹⁷.

Dem Herrn Minister [Gürtner] und Herrn Staatssekr[etär] Freisler ist Vortrag gehalten worden.

Schäfer 7/4.

die das innere Staatsleben betreffen, im Interesse einer gesicherten Staatsführung unbedingt gefordert und unter strafrechtlichen Schutz gestellt werden muß. [...] Der Verrat eines Geheimnisses in dem angegebenen Sinne stellt nach meiner Auffassung kein Beamtendelikt dar, sondern steht seinem Wesen nach den hochverräterischen Handlungen nahe. Ich halte es daher für notwendig, die zu schaffenden Bestimmungen in bezug auf den Täterkreis, die Behandlung des Versuchs und des fahrlässigen Deliktes sowie in gewissem Umfange hinsichtlich des Strafmaßes den Vorschriften über Hoch- und Landesverrat anzugleichen.“ R 22/863, Bl. 30 f.

¹⁴ Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz von Parteiuniformen vom 20. 12. 1934 (RGBl. I S. 1269); s. ARH II/1, Nr. 63 P. 3. Wortlaut von § 2 ebd. Anm. 5.

¹⁵ Entwurf § 353 b (o. Anm. 12): „(1) Ein Beamter oder früherer Beamter der ohne besondere Befugnis ein ihm bei Ausübung seines Amtes anvertrautes oder zugänglich gewordenes Geheimnis offenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Gefängnis bestraft.“

(2) Die Tat wird nur mit Zustimmung der dem Täter vorgesetzten Behörde, und, wenn er nicht mehr im Amte ist, mit Zustimmung der letzten vorgesetzten Behörde verfolgt.“

¹⁶ Entwurf § 353 c: „(1) Wer, abgesehen von dem Fall des § 353 b, unbefugt ein amtliches Schriftstück, das als geheim oder vertraulich bezeichnet ist, einem anderen mitteilt und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Gefängnis bestraft. (2) Die Tat wird nur auf Anordnung der Reichsregierung verfolgt.“

¹⁷ Neugefaßter Entw. eines „Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs“, in welchem die beiden am 23. und 24. März besprochenen Vorhaben zu einer Novelle vereinigt waren. Der Entwurf wurde den Ressorts am 8. 4. 1936 mit Begründung übersandt; R 22/863, Bl. 52–57; R 43 II/1513, Bl. 14–18; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30907. Auf Wunsch des StdF und des REM stellte der RJuM nachträglich klar, daß auch alle Dienststellen und Amtsträger öffentl.-rechtl. Körperschaften, die aus der der Staatsgewalt abgeleitete Aufgaben erfüllten, in die Strafbestimmungen nach §§ 353 b und 353 c einbezogen seien; R 22/863, Bl. 59 ff; R 43 II/1513, Bl. 20–23, 31–33. Am 6. Mai ging der Rkei die KabVorl. zu; Verabschiedung s. Dok. Nr. 108 P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 52 Kommissarische Besprechungen im Reichsjustizministerium vom 23. und 24. März 1936a. Besprechung vom 23. März 1936, 10 Uhrb. Besprechung vom 24. März 1936, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d052>